

Wesentliche Inhalte VVG

1. Anspruch Versicherungsnehmer entstanden?

- Vertragsabschluss – Antrags-, Invitatio-, Policenmodell
 - Stellvertreter (Maklervollmacht, Repräsentant)
 - Widerruf §§ 7 ff VVG – 14 Tag
 - Widerspruch § 5 VVG – 1 Monat
 - Bindungsfrist (2, 4, 6 Wochen)
 - Versprechen Vertreter § 72 VVG
 - Beratungs-/Dokumentationspflicht, §§ 6, 63 VVG -> Schadenersatz!

2. Anspruch evtl. wieder erloschen?

- vertraglichen Obliegenheiten § 28 VVG
- gesetzlichen Obliegenheiten §§ 37 f. VVG, 19 ff. vorvertragl. Anzeigepflichtverletzung, 23 ff. Gefahrerhöhung
- Folgen: Leistungsfreiheit/Kausalität, Rücktritt, Kündigung (Verschuldensgrad!), Anfechtung, Risikoausschluss, Prämienerrhöhung – Fristen!!

3. Verjährung – 3 Jahre

4. sonstige Themen: vorläufige Deckung, Schadenminderung/-abwendung, Über-/Unterversicherung

praktische Beispiele!!!!